

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 rejeb 1437 – 15 avril 2016

159^{ème} année

N° 31

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Démission d'un conseiller principal auprès du Président de la République	1229
Arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue principal au corps des psychologues des administrations publiques	1229

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2016-478 du 13 avril 2016 , portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 mars 2016, relative à la modification de la délibération du 27 janvier 2016, décidant l'émission d'un emprunt obligataire au nom et au profit de l'Etat sur le marché financier international	1229
Nomination d'un administrateur général de greffe à la cour des comptes	1230
Nomination d'administrateurs en chef de greffe à la cour des comptes	1230

Ministère de la Justice

Maintien en activité dans le secteur public	1230
Démission d'un magistrat	1230
Fin de détachement de magistrats	1230

Ministère de l'Intérieur

Décret gouvernemental n° 2016-487 du 11 avril 2016 , portant création de deux nouvelles délégations au gouvernorat de Kairouan et une nouvelle délégation au gouvernorat de Tozeur et modifiant le décret n° 96-543 du 1 ^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République	1230
Nomination d'un secrétaire général de commune.....	1231
Maintien en activité dans le secteur public	1231

Ministère des Affaires Etrangères

Maintien en activité dans le secteur public	1231
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques....	1232
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques	1232

Ministère des Finances

Décret gouvernemental n° 2016-493 du 11 avril 2016 , portant fixation des conditions et modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015, tel que modifié et complété par l'article 83 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016	1233
Octroi de dérogations pour exercer dans le secteur public	1239

Ministère de la Santé

Nomination de directeurs.....	1239
Nomination d'un sous-directeur	1239
Nomination d'un chef de service.....	1239
Cessation de fonctions d'un inspecteur régional	1239
Arrêté du ministre de la santé du 5 avril 2016, modifiant et complétant l'arrêté du 19 septembre 2002, fixant la liste des établissements publics hospitaliers autorisés à effectuer les prélèvements ou les greffes d'organes humains.....	1239
Arrêté du ministre de la santé du 5 avril 2016, complétant l'arrêté du 27 août 2011, fixant la liste des substituts du lait maternel.....	1240

Ministère des Affaires Sociales

Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1240
---	------

Ministère de la Fonction Publique, de la Gouvernance et de la Lutte Contre la Corruption

Décret gouvernemental n° 2016-498 du 8 avril 2016 , fixant les conditions et procédures d'exclusion de la participation aux marchés publics	1241
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 14 avril 2016, portant ouverture des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, au titre de l'année universitaire 2016-2017	1245
---	------

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Décret gouvernemental n° 2016-499 du 11 avril 2016 , portant modification du décret n° 2012-1711 du 4 septembre 2012, fixant la nature des dépenses de fonctionnement et d'équipement à caractère régional.....	1250
Décret gouvernemental n° 2016-500 du 11 avril 2016 , modifiant le décret n° 2006-2569 du 2 octobre 2006, portant déclassement d'une parcelle du domaine forestier de l'Etat au profit du domaine privé de l'Etat.....	1251

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 avril 2016, portant création d'un laboratoire de recherche à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet	1252
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 8 avril 2016, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Bourouisse de la délégation de Amdoune, au gouvernorat de Béja.....	1253
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 8 avril 2016, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Sokra 2 de la délégation d'El Hamma, au gouvernorat de Gabès.....	1253
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au régime du matériel de terrassement agricole relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.....	1254
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole.	1255
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole	1255
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole	1256
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole.....	1256
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	1257
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration de quelques ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration au corps administratif commun des administrations publiques à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.....	1257
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossier pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.....	1258
Ministère de l'Industrie	
Octroi d'un congé pour la création d'une entreprise.....	1258
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1258
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain du village de Khmouda 1, délégation de Foussena, gouvernorat de Kasserine.....	1259
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain du village de Khmouda 2, délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine.....	1259

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Bouzgueme, délégation de Kasserine Sud, gouvernorat de Kasserine	1260
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain du village d'Errakhmet, délégation de Sbitla, gouvernorat de Kasserine	1261
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Bouderies, délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine	1261
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village d'Oued Ezzargua, délégation de Testour, gouvernorat de Béja	1262
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village Slouguia, délégation de Testour, gouvernorat de Béja	1263
Ministère du Transport	
Arrêté du ministre du transport du 5 avril 2016, fixant le contenu des plans d'urgence des aéroports	1264
Ministère du Commerce	
Décret gouvernemental n° 2016-503 du 11 avril 2016 , portant création d'un comité national de suivi de la mise en œuvre de l'accord de l'organisation mondiale du commerce sur la facilitation du commerce et fixant sa composition, ses attributions et ses modes de fonctionnement	1268
Arrêté de ministre du commerce du 5 avril 2016, relatif à l'exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "TECNOCASA" dans le secteur des services immobiliers	1271
Arrêté de ministre du commerce du 5 avril 2016, relatif à l'exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "Ci-Gusta" dans le secteur des glaces et de la pâtisserie	1272
Arrêté de ministre du commerce du 5 avril 2016, relatif à l'exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "Papa John's Pizza" dans le secteur de la restauration rapide	1274
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret gouvernemental n° 2016-504 du 11 avril 2016 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Siliana (délégations d'El Krib, Makther, Siliana Nord, Gaâfour, Bargou, Siliana Sud, Kesra et Errouhia)	1275
Décret gouvernemental n° 2016-505 du 11 avril 2016 , relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Kébili et sise à la délégation de Kébili Nord du gouvernorat de Kébili (concernant la terre dite Barka)	1277

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2016-61 du 13 avril 2016.

Est acceptée, la démission de Madame Raoudha Mechichi, conseiller principal auprès du Président de la République, à compter du 12 avril 2016.

Arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue principal au corps des psychologues des administrations publiques.

Le directeur du cabinet Présidentiel,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques,

Vu l'arrêté du directeur du cabinet Présidentiel du 15 mars 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue principal au corps des psychologues des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la Présidence de la République, le 27 juillet 2016 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue principal au corps des psychologues des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 27 juin 2016.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

Le Directeur du Cabinet Présidentiel

Mohamed Selim Azzabi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2016-478 du 13 avril 2016, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 mars 2016, relative à la modification de la délibération du 27 janvier 2016, décidant l'émission d'un emprunt obligataire au nom et au profit de l'Etat sur le marché financier international.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la constitution et notamment ses articles 65 (dernier paragraphe) et 94,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents, notamment son article 40,

Vu la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant la loi de finances pour l'année 2016, notamment son article 6,

Vu le décret gouvernemental n°2016-270 du 1^{er} mars 2016, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie du 27 janvier 2016, relative à l'émission d'un emprunt obligataire au nom et pour le compte de l'Etat sur le marché financier international,

Vu la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 mars 2016, relative à la modification de la délibération du 27 janvier 2016 décidant l'émission d'un emprunt obligataire au nom et au profit de l'Etat sur le marché financier international,

Vu l'avis du ministre des finances.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 mars 2016, relative à la modification de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie du 27 janvier 2016, relative à l'émission d'un emprunt obligataire au nom et au profit de l'Etat sur le marché financier international dans les limites d'un montant qui ne dépasse pas un mille millions d'euros (Benchmark Size).

Art. 2 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2016.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Par décret gouvernemental n° 2016-479 du 11 avril 2016.

Mademoiselle Hedia Arous, administrateur en chef de greffe de la cour des comptes, est nommée dans le grade d'administrateur général de greffe de la cour des comptes du corps du greffe de la cour des comptes.

Par décret gouvernemental n° 2016-480 du 11 avril 2016.

Messieurs Abdallah Trabelsi et Fethi Allouche, administrateurs conseillers de greffe de la cour des comptes, sont nommés dans le grade d'administrateur en chef de greffe de la cour des comptes du corps du greffe de la cour des comptes.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret gouvernemental n° 2016-481 du 8 avril 2016.

Monsieur Ahmed Adhoum, magistrat de troisième grade, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} août 2015 (à titre de régularisation).

Par décret gouvernemental n° 2016-482 du 8 avril 2016.

Monsieur Fathi Kadher, analyste central, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} février 2016.

Par décret gouvernemental n° 2016-483 du 8 avril 2016.

La démission de Monsieur Mohamed Nabil Essedik, conseiller à la cour d'appel de Tunis, est acceptée, à compter du 1^{er} juillet 2016.

Par décret gouvernemental n° 2016-484 du 11 avril 2016.

Est mis fin au détachement de Monsieur Bahaeddine Bakkari, magistrat de troisième grade, auprès du ministère de l'intérieur, à compter du 22 novembre 2015.

Par décret gouvernemental n° 2016-485 du 11 avril 2016.

Est mis fin au détachement de Monsieur Ammar Khabbabi, magistrat de troisième grade auprès du ministère de l'intérieur, à compter du 22 novembre 2015.

Par décret gouvernemental n° 2016-486 du 11 avril 2016.

Est mis fin au détachement de Monsieur Walid Louguini, magistrat de premier grade auprès du ministère de l'intérieur, à compter du 1^{er} février 2016,

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret gouvernemental n° 2016-487 du 11 avril 2016, portant création de deux nouvelles délégations au gouvernorat de Kairouan et une nouvelle délégation au gouvernorat de Tozeur et modifiant le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la constitution,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié, notamment par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1517 du 20 octobre 2015,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont créées au gouvernorat de Kairouan, deux nouvelles délégations, dénommées "délégation de Ain Jloula" et "délégation de Menzel Mhiri".

Art. 2 - Est créée au gouvernorat de Tozeur, une nouvelle délégation, dénommée "délégation de Hammet El Djérid".

Art. 3 - Les paragraphes 12 et 21 de l'article premier du décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996 susvisé, sont modifiés en ce qui concerne le gouvernorat de Tozeur et le gouvernorat de Kairouan comme suit :

12- Le gouvernorat de Tozeur comprend 6 délégations à savoir : Tozeur, Dégach, Hammet El Djérid, Tamaghza, Nefta, Hazoua.

21- Le gouvernorat de Kairouan comprend 13 délégations à savoir : Kairouan Nord, Kairouan Sud, Sbikha, Echbika, El Oueslatia, Ain Jloula, Haffouz, El Alaâ, Hajeb El Ayoun, Nasrallah, Menzel Mhiri, Echrarda, Bouhajla.

Art. 4 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Hédi Mejdoub
Le ministre des finances
Slim Chaker

Par décret gouvernemental n° 2016-488 du 11 avril 2016.

Monsieur Taoufik Elbarkouti, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Korba.

Par décret gouvernemental n° 2016-489 du 8 avril 2016.

Madame Arbia Gharbi, technicien en chef, chargée des fonctions de chef de service de l'exploitation juridique des données statistiques à la direction générale des études juridiques et du contentieux, est maintenue en activité après l'âge légale de la retraite pour une année, à compter du 1^{er} mai 2016.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Par décret gouvernemental n° 2016-490 du 8 avril 2016.

Monsieur Taoufik Jendoubi, conseiller des affaires étrangères, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période de six mois, à compter du 1^{er} février 2016.

Par décret gouvernemental n° 2016-491 du 8 avril 2016.

Monsieur Mahmoud Khemiri, ministre plénipotentiaire hors classe, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juin 2016.

Par décret gouvernemental n° 2016-492 du 8 avril 2016.

Monsieur Slim Ben Jaafar, ministre plénipotentiaire, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période allant du 1^{er} mai 2016 jusqu'au 31 août 2016.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 20 novembre 2015, modifiant l'arrêté du 1^{er} août 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 17 juin 2016 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 13 mai 2016.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Tunis, le 11 avril 2016.

Le ministre des affaires étrangères
Khemaies Jhinaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 20 novembre 2015, modifiant l'arrêté du 1^{er} août 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, le 17 juin 2016 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 13 mai 2016.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

Le ministre des affaires étrangères
Khemaies Jhinaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Décret gouvernemental n° 2016-493 du 11 avril 2016, portant fixation des conditions et modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015, tel que modifié et complété par l'article 83 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011,

Vu la loi n° 73-68 du 19 novembre 1973, portant approbation du décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973 portant réglementation des agences de voyages,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-79 du 29 décembre 2003,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015 et notamment son article 19, tel que modifié et complété par l'article 83 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973, portant réglementation des agences de voyages, tel que modifié par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 89-432 du 31 mars 1989, portant au classement des restaurants de tourisme,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-2936 du 9 novembre 2010,

Vu le décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-582 du 12 mars 2002,

Vu le décret n° 96-269 du 14 avril 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005, portant organisation du ministère du tourisme, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-794 du 20 avril 2010,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2006-3174 du 30 novembre 2006, fixant les normes et les conditions de création et d'exploitation des centres de thalassothérapie,

Vu le décret n° 2007-457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Bénéficient de l'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisée, les entreprises suivantes :

- Les hôtels touristiques ayant connu une baisse de leur chiffre d'affaires durant les huit premiers mois de l'année 2015 de 30% au moins par rapport aux huit premiers mois de l'année 2014 et qui préservent l'ensemble de leurs employés,

- Les restaurants touristiques classés, les agences de voyages catégorie « A », les centres de thalassothérapie, les entreprises opérant dans le secteur de l'artisanat et les sociétés de gestion de zone portuaire réservée au tourisme de croisière, ayant connu une baisse de leur chiffre d'affaires durant les huit premiers mois de l'année 2015 de 50% au moins par rapport aux huit premiers mois de l'année 2014 et qui préservent l'ensemble de leurs employés.

Art. 2 - L'entreprise désirant bénéficier de l'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisée, doit déposer une demande de prise en charge remplissant les conditions exigées au titre de la période allant du premier juillet 2015 au 31 décembre 2016, auprès du bureau local ou régional de la caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent selon le modèle annexé au présent décret gouvernemental et visé par l'inspection du travail et de conciliation territorialement compétente appuyée des documents exigés selon les données du modèle susvisé dans un délai ne dépassant pas trois mois de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, et il est délivré à l'entreprise concernée un reçu de la demande sus-mentionnée.

Art. 3 - L'expression « l'ensemble de leurs employés » prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisée, désigne les employés dans les entreprises prévues par l'article

premier du présent décret gouvernemental de nationalité tunisienne permanents ou ayant des contrats de travail conclus avant le premier juillet 2015 et en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, et ce, dans la limite de la période restante du contrat sauf dans le cas de renouvellement du contrat de travail pour une autre période.

Les services de la caisse nationale de sécurité sociale sont chargés de vérifier la préservation de l'entreprise concernée de tous ses employés en se basant sur les déclarations de salaires déposées durant le deuxième trimestre de l'année 2015.

L'inspection du travail et de conciliation territorialement compétente est chargée de vérifier la situation des employés recrutés dans le cadre des contrats à durée déterminée.

Art. 4 - Est créée auprès du ministère des affaires sociales une commission chargée de donner son avis sur les demandes de bénéfice de l'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisée.

La caisse nationale de sécurité sociale est chargée, dès la réception des demandes des entreprises auprès du bureau local ou régional de la caisse, désirant le bénéfice de l'avantage, de les transmettre à la commission susvisée dans un délai maximum de 5 jours.

Art. 5 - La commission créée en vertu de l'article 4 du présent décret gouvernemental est présidée par le ministre des affaires sociales ou son représentant et est composée des membres suivants :

- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- deux représentants du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale,
- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence à ses travaux serait utile et ce, en fonction de l'ordre du jour.

Art. 6 - La commission se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire sur la base d'un ordre du jour transmis à tous ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.

Les délibérations de la commission ne sont légales qu'en présence de la majorité de ses membres et qu'en présence des représentants du ministère des finances et du représentant de la caisse nationale de sécurité sociale et les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité la voix du président est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, le président de la commission convoque de nouveau ses membres et la commission se réunit à la date prévue par son président dans la limite d'un délai maximum de 7 jours de la date de la première réunion, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de sécurité sociale au ministère des affaires sociales qui est chargée notamment de préparer les ordres du jour des réunions de la commission, d'envoyer les convocations et d'élaborer les procès verbaux des réunions et d'une manière générale la préparation des travaux de la commission et la tenue des dossiers et les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés dont une copie est transmise à chacun de ses membres.

Art. 7 - L'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisée, est accordé par décision du ministre des affaires sociales après avis de la commission créée conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret gouvernemental.

Une copie de la décision d'octroi de l'avantage susvisé est transmise au chef du bureau local ou régional de la caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent dans la limite d'un délai maximum de sept jours de la date de sa signature qui procède lui même à l'information de l'entreprise concernée par écrit et lui délivrer une copie de ladite décision d'octroi de l'avantage dans un délai maximum

de trois jours de la date de sa réception et dans le cas de refus d'octroi de l'avantage, l'entreprise concernée doit être informée par écrit conformément auxdits délais.

Art. 8 - Le bénéfice de l'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisé, est subordonné au respect des conditions suivantes :

- l'entreprise concernée n'est pas en cessation d'activité,

- l'entreprise concernée ne doit pas faire l'objet de procédures dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques,

- l'entreprise concernée, doit déclarer durant toute la période du bénéfice de l'avantage les salaires des employés concernés par la mesure sur la base des salaires payés durant la période concernée, déduit et paye la quote-part des contributions à la charge des employés,

- la situation fiscale de l'entreprise concernée et sa situation vis-à-vis de la caisse nationale de sécurité sociale doivent être en règle à la date de dépôt de la demande de bénéfice de l'avantage et durant la période de bénéfice de l'avantage.

Art. 9 - L'entreprise concernée dont la demande a été refusée, peut demander le réexamen du dossier dans un délai de 30 jours de la date d'information du rejet et ce, sur la base d'une demande écrite déposée au secrétariat de la commission qui doit être appuyée par des nouveaux justificatifs n'ayant pas été présentés auparavant et la commission, créée conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret gouvernemental, se charge de réexaminer le dossier à nouveau dans tous ses aspects et par l'expiration du délai sus-mentionné, le rejet du dossier sera définitif.

Art. 10 - Sont admises les déclarations fiscales déposées par les entreprises concernées pour le calcul du taux de baisse du chiffre d'affaires fixé à 30% au moins pour les hôtels touristiques et à 50% au moins pour les restaurants touristiques classés, les agences de voyages catégorie « A », les centres de thalassothérapie, les entreprises opérant dans le secteur de l'artisanat et les sociétés de gestion de zone portuaire réservée au tourisme de croisière, et ce, durant les huit premiers mois de l'année 2015 par rapport aux huit premiers mois de l'année 2014.

Art. 11 - Les dépenses relatives à l'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisé, sont imputés sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère des affaires sociales.

Les montants découlant au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale sont versés au profit de la caisse nationale de sécurité sociale sur la base d'un état mensuel transmis au ministère des affaires sociales comprenant, notamment le nombre des employés concernés pour chaque entreprise bénéficiaire de l'avantage concerné, le montant des salaires déclarés à leur profit et le montant résultant de cette prise en charge. Le ministère des affaires sociales donne son approbation à ces états et les transmet mensuellement aux services du ministère des finances.

Les services de l'inspection du travail et de conciliation territorialement compétente se chargent d'élaborer un rapport chaque trimestre pour s'assurer que l'entreprise concernée par l'avantage a préservé l'ensemble de ses employés et ce jusqu'à la fin de la période du bénéfice de l'avantage.

Art. 12 - L'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015 susvisé, est retiré de leur bénéficiaires et remboursé en cas de non respect de ses dispositions ou en cas de détournement

de l'objet initial de l'avantage majoré des pénalités de retard prévus par l'article 63 du code d'incitation aux investissements. Le retrait de l'avantage et son remboursement est effectué par arrêté motivé du ministre des finances après avis ou sur proposition des services concernés et ce après l'audition des bénéficiaires par ces services.

Art. 13 - Le ministre des finances, le ministre des affaires sociales, la ministre du tourisme et de l'artisanat et le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

*Pour Contreseing
Le ministre des finances*

Slim Chaker

*Le ministre du
développement, de
l'investissement et de la
coopération internationale*

Yassine Brahim

*Le ministre des affaires
sociales*

Mahmoud Ben

Romdhane

*La ministre du tourisme et
de l'artisanat*

Salma Elloumi Rekik

ANNEXE

MODELE

Demande d'octroi de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévu par l'article 19 de la loi de finances complémentaire pour l'année 2015, tel que modifié et complété par l'article 83 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016.

I. Données relatives à l'entreprise :

1. Raison sociale :
2. Forme juridique :
3. Secteur d'activité : ☐ Hôtel
- ☐ Agence de voyage catégorie « A »
- ☐ Restaurant touristique classé
- ☐ Centre de thalassothérapie
- ☐ Artisanat
- ☐ Société de gestion de zone portuaire réservée au tourisme de croisière
4. Siège social :
5. Lieu d'implantation :
6. Représentant légal et fonction :
7. Matricule fiscal :
8. Numéro d'affiliation à la CNSS :
9. Téléphone :
10. Fax :
11. Adresse électronique :
12. Nombre total des agents : Dont diplômés de l'enseignement supérieur :

II. Données relatives aux agents concernés par les avantages :

Nom et prénom de l'agent	Numéro d'affiliation	Numéro de la carte d'identité nationale	Date de recrutement	Salaire déclaré

Cette demande a été déposée auprès de bureau local ou régional de la caisse nationale de sécurité sociale de

Ecrit à le

Cachet de l'entreprise et signature

Cette demande est jointe obligatoirement des documents suivants :

- Carte d'immatriculation fiscale.
- Certificat d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.
- Certificat prouvant le dépôt des déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la demande.
- Certificat prouvant la régularisation de la situation de l'entreprise vis-à-vis de la caisse nationale de sécurité sociale à la date de dépôt de la demande.

Par décret gouvernemental n° 2016-494 du 8 avril 2016.

Est accordé à Monsieur Abdelmajid Ahmadi, fondé de pouvoir à la banque tunisienne de solidarité, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'un an, à compter du 1^{er} avril 2016.

Par décret gouvernemental n° 2016-495 du 8 avril 2016.

Est accordé à Monsieur Mohamed Mridha, directeur 1^{er} degré à la banque nationale agricole, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'un an, à compter du 1^{er} juillet 2015.

Par décret gouvernemental n° 2016-496 du 8 avril 2016.

Est accordé à Monsieur Noureddine Ben Hassan, directeur 1^{er} degré à la banque nationale agricole, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période de trois mois, à compter du 1^{er} janvier 2016.

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du chef du gouvernement du 5 avril 2016.

Monsieur Jalel Rahali, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional « M'hamed Bourguiba » du Kef.

Par arrêté du chef du gouvernement du 5 avril 2016.

Monsieur Hafedh Dakhlaoui, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de Béja.

Par arrêté du chef du gouvernement du 5 avril 2016.

Monsieur Hechmi Lakhrach, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional « Mohamed Ben Sassi » de Gabès.

Par arrêté du chef du gouvernement du 5 avril 2016.

Madame Hajer Aounallah épouse Skhiri, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de directeur de l'institut national de la santé.

Par arrêté du chef du gouvernement du 5 avril 2016.

Le docteur Yahya Aloui, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale à la direction régionale de la santé de Kasserine.

En application des dispositions de l'article (16) du décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages accordés à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du chef du gouvernement du 5 avril 2016.

Madame Saïda Ouenniche Kerfai, médecin major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de la promotion de la qualité des soins à la sous-direction de la qualité des soins à la direction générale de la santé au ministère de la santé.

Par arrêté du chef du gouvernement du 5 avril 2016.

Est mis fin à la nomination du docteur Mongi Bayeti, en qualité d'inspecteur régional de la santé publique.

Arrêté du ministre de la santé du 5 avril 2016, modifiant et complétant l'arrêté du 19 septembre 2002, fixant la liste des établissements publics hospitaliers autorisés à effectuer les prélèvements ou les greffes d'organes humains.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 91-22 du 25 mars 1991, relative au prélèvement et à la greffe d'organes humains et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 19 septembre 2002, fixant la liste des établissements publics hospitaliers autorisés à effectuer les prélèvements ou les greffes d'organes humains, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 18 septembre 2015,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 juillet 2004, fixant les critères et les modalités pratiques relatifs au prélèvement d'organes et de tissus humains, à leur conservation, leur transport, leur distribution, leur attribution et leur greffe.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'avant dernier tiret de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la santé publique du 19 septembre 2002 susvisé, et remplacées comme suit :

- l'hôpital « Bechir Hamza » d'enfants de Tunis : la greffe de foie, des reins et des tissus humains pour les enfants.

Art. 2 - Est ajouté à l'article premier de l'arrêté du ministre de la santé publique du 19 septembre 2002 susvisé, un tiret comme suit :

- l'hôpital « Bechir Hamza » d'enfants de Tunis : le prélèvement de foie, des reins et des tissus humains pour les enfants.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2016.

Le ministre de la santé

Saïd Aïdi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de la santé du 5 avril 2016, complétant l'arrêté du 27 août 2011, fixant la liste des substituts du lait maternel.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentés et notamment son article 4,

Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 août 2011, fixant la liste des substituts du lait maternel, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 1^{er} décembre 2015,

Vu l'avis de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant émis lors de sa réunion du 29 octobre 2015.

Arrête :

Article premier - Sont ajoutés à la liste des substituts du lait maternel, mentionnée à l'article premier de l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 août 2011 susvisé, les substituts suivants :

- mami lac 3,
- mami extra care 1,
- mami extra care 2,
- mami extra care 3,
- similac total confort 1,
- similac total confort 2.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2016.

Le ministre de la santé

Saïd Aïdi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2016-497 du 8 avril 2016.

Est accordée à Monsieur Taoufik Brhouma, technicien principal à la caisse nationale de sécurité sociale, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} décembre 2015.

Décret gouvernemental n° 2016-498 du 8 avril 2016, fixant les conditions et procédures d'exclusion de la participation aux marchés publics.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2008-16 du 25 février 2008, portant approbation de la convention des nations unies de lutte contre la corruption,

Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,

Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013, relatif à la création de la haute instance de la commande publique et fixant le statut particulier des membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics et notamment son article 177,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis de la haute instance de la commande publique,

Vu l'avis de l'instance nationale de lutte contre la corruption,

Vu l'avis du conseil de la concurrence,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Section première

Dispositions générales

Article premier - Est soumis aux dispositions du présent décret gouvernemental, tout opérateur économique remplissant les conditions de participation aux marchés publics avéré avoir commis des actes ou agissements portant atteinte à l'intégrité au sens de l'article 13 du présent décret gouvernemental. Est considéré opérateur économique, toute personne morale ou physique, qui exerce une activité économique en vue de satisfaire des commandes publiques.

Art. 2 - L'opérateur économique demeure responsable des actes ou agissements portant atteinte à l'intégrité au sens de l'article 13 du présent décret gouvernemental, qui sont accomplis par des personnes ayant des liens avec lui et avoir commis soit dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou au nom dudit opérateur ou que ce soit avec son consentement ou à sa connaissance ou dont il est supposé en avoir pris connaissance ou suite à son approbation.

L'acceptation de l'opérateur économique du privilège ou du profit qui s'ensuit être la conséquence de ces actes ou agissements est considérée comme étant la preuve de sa connaissance, de son consentement ou de son approbation.

Art. 3 - La décision d'exclusion prise contre tout opérateur économique participant à un marché public dans le cadre d'un groupement s'étend à l'ensemble de ses membres lorsqu'il s'avère que les actes établissant l'exclusion sont commis au profit du groupement, ou en son nom ou en connaissance de ses membres, ou avec leur approbation ou leur consentement.

La décision d'exclusion prise contre une société appartenant à un groupement de sociétés s'étend aux autres sociétés du groupement s'il s'avère que les actes et agissements motifs de l'exclusion ont été commis en complicité des membres du groupement, en leur nom, en leur connaissance, avec leur approbation ou leur consentement.

L'acceptation par les membres du groupement ou du groupement de sociétés du privilège ou du profit résultant de ces actes ou agissements est considérée comme étant la preuve de leur connaissance, de leur approbation ou de leur consentement.

La décision d'exclusion s'étend à tout opérateur économique créé en vue de se soustraire de l'application des dispositions du présent décret gouvernemental.

Les dispositions du paragraphe précédente s'appliquent aux sociétés créées dans le cadre des procédures de fusion et de scission des sociétés.

Il est procédé à une enquête sur l'interférence de l'opérateur économique créé par rapport à celui qui est concerné par la décision d'exclusion

Art. 4 - Est considérée exclusion définitive au sens du présent décret gouvernemental, la décision d'écarter l'opérateur économique de la participation aux marchés publics pour une période maximale de dix (10) ans.

Art. 5 - L'exclusion temporaire est une mesure préventive. Elle est prise avant l'achèvement des travaux d'enquête et d'instruction lorsque l'établissement des preuves sont jugés suffisantes et confirment que l'opérateur économique a commis des actes et agissements portant atteinte à l'intégrité.

Section II

De la commission d'exclusion des opérateurs économiques de la participation aux marchés publics

Art. 6 - Est créée auprès de la haute instance de la commande publique une commission dénommée « commission d'exclusion des opérateurs économiques de la participation aux marchés publics » ci-après citée « la commission », chargée de statuer sur l'exclusion des opérateurs économiques de la participation aux marchés publics.

Art. 7 - La commission est composée comme suit :

- un représentant du ministre chargé de la fonction publique et de la gouvernance et de la lutte contre la corruption : président,
- un magistrat du 3^{ème} grade relevant du corps judiciaire : membre,
- un magistrat administratif au rang de conseiller au tribunal administratif : membre,
- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères : membre,
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur : membre,
- un représentant du ministre chargé des finances : membre,
- un représentant du ministre chargé de l'équipement : membre,
- un représentant du ministre chargé du commerce : membre,
- un représentant du ministre chargé de l'industrie : membre,
- un représentant du ministre chargé des technologies de la communication et de l'économie numérique : membre,
- un représentant du conseil de la concurrence : membre,
- deux (2) représentants de la profession concernée : membres,

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 8 - La commission peut, à la demande de son président, de l'un de ses membres ou d'un membre relevant du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique en charge des missions d'enquête, consulter toute personne ayant compétence ou se faire assister par des experts.

Art. 9 - La commission ne se réunit qu'en présence des deux tiers, au moins, de ses membres dont obligatoirement le président. Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres.

Le président de la commission peut, en cas d'empêchement justifié, déléguer la présidence des travaux de la commission à l'un de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit à la majorité de ses membres dès que possible à une date que fixe le président de la commission ou son suppléant. Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents.

Art. 10 - Les membres relevant du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique sont chargés des missions d'enquête et d'instruction se rapportant aux travaux de la commission.

Les membres relevant du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique chargés des missions d'enquête et d'instruction sont désignés dans le présent décret gouvernemental par le terme « les contrôleurs ».

Art. 11 - Il est octroyé aux membres de la commission et aux contrôleurs dans le cadre des missions qui leurs sont confiées en vertu du présent décret gouvernemental, les pouvoirs d'enquête et d'investigation. Ils disposent à cet effet du droit d'accès aux documents et données.

Art. 12 - Tout membre de la commission ou contrôleur ayant des intérêts ou des liens avec l'opérateur économique qui sont susceptibles de compromettre son indépendance, est tenu de les signaler au président de la commission.

Il doit s'abstenir de participer aux travaux de la commission.

Section III

Des procédures d'exclusion

Art. 13 - Est exclu de la participation aux marchés publics, tout opérateur économique dans les cas suivants :

- ayant été prouvé qu'il a commis des actes ou agissements portant atteinte à l'intégrité professionnelle,

- ayant fait l'objet d'une décision juridictionnelle définitive attestant qu'il a eu recours à des pratiques anticoncurrentielles se rapportant à la participation aux marchés publics,

- ayant fait intentionnellement usage de fausses déclarations ou falsifié des documents ou ayant commis tout autre acte visant à induire l'acheteur public en erreur dans l'évaluation de ses capacités financières, professionnelles ou techniques lors de la participation aux marchés publics,

- ayant failli sciemment à ses obligations contractuelles par le recours à des actes ou agissements contraires à l'intégrité lors de l'exécution d'un marché.

Art. 14 - Toute structure publique, instance ou corps d'investigation, de contrôle, d'inspection et d'audit ainsi que toute personne disposant d'informations sur l'implication d'un opérateur économique dans des pratiques pouvant être qualifiées en tant que motifs d'exclusion au sens du présent décret gouvernemental, doit transmettre ces informations à la commission.

Art. 15 - La commission se saisit des procédures d'exclusion soit d'office, soit sur la base des données qui lui sont parvenues.

Art. 16 - La commission prend toutes les mesures nécessaires à la protection de la confidentialité de l'identité de la source des informations qui lui sont parvenues.

Art. 17 - Dès la réception d'informations sur l'implication d'un opérateur économique dans des pratiques pouvant être qualifiées en tant que motifs d'exclusion au sens du présent décret gouvernemental, le président de la commission désigne un membre parmi les contrôleurs qui se charge des missions d'enquête et d'instruction, de l'étude des données et de la vérification du caractère sérieux de celles-ci.

Art. 18 - Le contrôleur est tenu, dès sa nomination, de procéder à ce qui suit :

- notifier à l'opérateur économique, par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, la réception par la commission d'informations relatives à son implication dans des pratiques pouvant être qualifiées en tant que motifs d'exclusion et le déclenchement des procédures d'enquête et d'instruction à cet effet,

- inviter l'opérateur économique à présenter par lui-même ou par son représentant sa réponse écrite dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la notification,

- inviter l'acheteur ou les acheteurs publics concernés, à travers le ministre de tutelle, à émettre leurs avis et observations dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter de la date de correspondance.

Durant les travaux d'enquête et d'instruction et en cas d'établissement des preuves suffisantes qui confirment que l'opérateur économique a commis des actes et agissements portant atteinte à l'intégrité, le contrôleur peut proposer à la commission d'exclure temporairement l'opérateur économique jusqu'à l'achèvement des procédures en question.

La commission prend la décision d'exclusion temporaire, en informe l'opérateur économique et la publie selon les mêmes procédures de l'exclusion définitive.

Art. 19 - Le contrôleur clôture ses travaux et transmet au président de la commission une note détaillée accompagnée des justificatifs dont il a pris possession lors de l'étape d'enquête et d'instruction et qui comprend les conclusions auxquels il est parvenu, son avis et sa proposition concernant l'exclusion, et ce, dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter de l'expiration du délai mentionné au 2^{ème} tiret de l'article 18 du présent décret gouvernemental.

Art. 20 - Dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la note détaillée, la commission prend l'une des mesures suivantes :

- le classement du dossier,
- l'exclusion définitive.

Dans la prise de décision, la commission s'appuie sur les données contenues dans le dossier et prend en considération, notamment, les éléments suivants concernant l'opérateur économique :

- l'existence d'un manuel, de critères de gestion et d'un système de contrôle interne effectif,

- la notification aux acheteurs publics avec lesquels il a affaire ou à la commission, des actes qui lui sont attribués en temps opportun,

- l'audit par l'opérateur économique des circonstances ayant accompagné les actes qui lui sont attribués et la transmission des résultats de l'audit aux acheteurs publics ou à la commission,

- la coopération par l'opérateur économique lors de l'enquête et l'instruction au sujet des actes qui lui sont attribués,

- l'acquiescement par l'opérateur économique, de toute somme dont il est redevable et qui résulte des actes qui lui sont attribués,

- la prise de mesures disciplinaires à l'encontre des personnes responsables des actes à l'origine de l'exclusion,

- la prise de mesures correctives,

- la mise en place de nouvelles procédures de contrôle et de formation.

Art. 21 - La commission peut le cas échéant sursoir sa décision au sujet du dossier et ordonner la poursuite des travaux d'enquête et d'instruction.

Art. 22 - La durée de l'exclusion définitive doit être appropriée à la gravité des actes et agissements commis et ne doit pas excéder dans tous les cas dix (10) ans.

Art. 23 - La durée de l'exclusion temporaire est prise en considération dans le calcul de la durée de l'exclusion définitive.

Art. 24 - La commission peut réviser la décision d'exclusion soit en baissant sa durée soit en la retirant et ce, suite à une demande justifiée de l'opérateur économique, en s'appuyant sur les éléments suivants :

- l'apparition de nouvelles preuves,

- l'annulation du jugement juridictionnel ayant fondé l'exclusion,

- le changement effectif des dirigeants,

- la prise de mesures effectives et nécessaires pour traiter les circonstances ayant abouti à l'exclusion.

Art. 25 - La commission est tenue de notifier sa décision à l'opérateur économique par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et ce, dans un délai de sept (7), jours à compter de la date de prise de cette décision.

Art. 26 - La décision d'exclusion comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- le rappel de la date d'ouverture des procédures d'enquête et d'instruction,

- la détermination des motifs d'exclusion,

- la précision de la durée de l'exclusion en mentionnant les dates de début et de fin de celle-ci.

Section VI

Des effets de l'exclusion

Art. 27 - La décision d'exclusion produit à l'encontre de l'opérateur économique les effets suivants tout au long de la période d'exclusion :

- son inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de la participation aux marchés publics,

- l'interdiction de participer aux marchés publics à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement,

- l'interdiction d'avoir des contrats de sous-traitance dans le cadre de marchés publics,

- l'interdiction de participer à des commandes dont le montant est inférieur aux seuils exigés de passation des marchés publics.

Art. 28 - Tout acheteur public est tenu de consulter la liste des opérateurs économiques interdits de la participation aux marchés publics, et ce :

- après l'ouverture des plis,

- avant la présentation du dossier d'évaluation des offres à la commission de marchés compétente,

- juste avant l'attribution du marché,

- préalablement à la présentation d'un projet de contrat de marché négocié.

Art. 29 - Sans préjudice des dispositions des articles 177 et 179 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, il est obligatoire de poursuivre l'exécution des marchés conclus avant inscription de l'opérateur économique à la liste des opérateurs économiques interdits de la participation aux marchés publics.

Section V

Du système de gestion de la base de données de l'exclusion

Art. 30 - L'observatoire national des marchés publics créé au sein de la haute instance de la commande publique tient un système d'information permettant notamment de :

- inscrire les opérateurs économiques sur la liste des opérateurs interdits de la participation aux marchés publics et de les retirer,

- publier la liste des opérateurs économiques interdits de la participation aux marchés publics,

- mettre à jour la liste des opérateurs économiques interdits de la participation aux marchés publics.

Art. 31 - Le système d'information fournit au moins les renseignements suivants :

- le nom, l'adresse ou la raison sociale et le siège social de l'opérateur économique exclu,

- le prénom, le nom, le numéro de la carte d'identité et l'adresse du dirigeant,
- le matricule fiscal,
- le numéro du registre commercial,
- la nature de l'exclusion qu'elle soit temporaire ou définitive,
- le motif de l'exclusion,
- la durée de l'exclusion,
- les dates de début et de fin de l'exclusion.

Art. 32 - L'observatoire national des marchés publics créé au sein de la haute instance de la commande publique gère le système d'information et effectue notamment les tâches suivantes :

- l'insertion des données mentionnées à l'article précédant au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'exclusion,
- la mise à jour des données relatives à l'exclusion dans un délai maximum de trois (3) jours, à compter de la date de notification du changement.

Art. 33 - La commission doit transmettre à l'observatoire national des marchés publics, par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, sa décision accompagnée d'une fiche comportant les données mentionnées à l'article 31 du présent décret gouvernemental et ce, dans un délai maximum de trois (3) jours, à compter de la date de prise de ladite décision.

Art. 34 - En cas de survenance d'une erreur matérielle au niveau du système d'information de l'observatoire, la commission peut la corriger d'office ou sur demande de quiconque ayant intérêt.

Art. 35 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Ne sont pas soustraits de son application les actes et agissements pouvant être qualifiés comme motif d'exclusion commis avant cette date.

Art. 36 - Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2016.

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Pour Contresign
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Kamel Ayadi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 14 avril 2016, portant ouverture des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, au titre de l'année universitaire 2016-2017.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,

Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, tel que complété par le décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009 et notamment son article 5,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l'ont complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 11 décembre 1996, fixant l'organisation générale des études du cycle préparatoire aux concours d'entrée aux établissements de formation d'ingénieurs à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 décembre 2002, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et des technologies de la communication, de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 16 février 2016,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et des technologies de la communication et de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2005, fixant les programmes des épreuves des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche scientifiques du 16 février 2016, fixant la contribution des candidats aux frais de déroulement des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et des concours spécifiques d'entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation d'ingénieurs.

Arrêtent :

Article premier - Sont ouverts au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au titre de l'année universitaire 2016-2017, quatre (4) concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs en mathématiques et physique (M-P), physique et chimie (P-C), technologie (T) et biologie et géologie (B-G).

La date des concours est fixée au jeudi 26 mai 2016 et jours suivants, conformément au tableau prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 2 - La liste des institutions et des filières concernées par chacun des quatre (4) concours prévus à l'article premier du présent arrêté, ainsi que le nombre de places ouvertes par filière et par institution sont fixés conformément au tableau suivant :

Institution	Filière	Concours mathématiques et physique	Concours physique et chimie	Concours technologie	Concours biologie et géologie	Total	Total Général
Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie électrique	37	10	9		56	362
	Génie mécanique	33	11	16		60	
	Génie industriel	42	14	4		60	
	Génie civil	36	12	8		56	
	Modélisation pour l'industrie et les services	20	1	1		22	
	Génie hydraulique et environnement	6	6	6		18	
	Techniques avancées	15	2	1		18	
	Télécommunications	24	4	8		36	
	Informatique	24	4	8		36	
Ecole nationale d'ingénieurs de Bizerte	Génie industriel	35	5	10		50	78
	Génie mécanique	5	3	20		28	
Ecole nationale d'ingénieurs de Sousse	Electronique industrielle	25	15	20		60	180
	Mécatronique	25	10	25		60	
	Informatique appliquée	45		15		60	

Institution	Filière	Concours mathématiques et physique	Concours physique et chimie	Concours technologie	Concours biologie et géologie	Total	Total Général
Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir	Génie électrique	30	25	20		75	300
	Génie énergétique	45	20	10		75	
	Génie mécanique	25	5	45		75	
	Génie textile	30	30	15		75	
Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie électrique	36	18	18		72	367
	Génie électromécanique	28	10	34		72	
	Génie des matériaux	15	24	15		54	
	Génie informatique	54	12	6		72	
	Génie biologique				36	36	
	Géo ressources et environnement				25	25	
	Génie civil	20	8	8		36	
Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès	Génie électrique automatique	20	20	20		60	230
	Génie mécanique	10		10		20	
	Génie civil	18	15	17		50	
	Génie chimique procédés	25	25	10		60	
	Génie des communications et des réseaux	10	25	5		40	
Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Informatique	40	20	10		70	170
	Chimie analytique et instrumentation	5	25		5	35	
	Electroniques	10	10	10		30	
	Géosciences				35	35	
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis	Génie électrique	30	15	25		70	254
	Génie mécanique	30		30		60	
	Génie civil	18	15	5		38	
	Génie industriel	20	5	5		30	
	Génie mathématique appliqué et modélisation	15	5			20	
	Informatique	26	10			36	
Ecole nationale d'ingénieurs de Carthage	Génie des systèmes industriels et logistiques	40	15	5		60	260
	Mécatronique	31	16	46		93	
	Informatique	65	27	15		107	
Ecole nationale d'électronique et des télécommunications de Sfax	Génie des télécommunications	36	18	8		62	184
	Génie des systèmes électroniques et des télécommunications	32	20	10		62	
	Génie informatique industrielle	26	12	22		60	
Ecole polytechnique de Tunisie		30	15	5		50	50
Ecole nationale des sciences de l'informatique	Informatique	80	70	10		160	160
Ecole supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information	Statistique et analyse de l'information	60				60	60
Ecole supérieure des communications de Tunis	Télécommunications	90	50	20		160	160

Institution	Filière	Concours mathématiques et physique	Concours physique et chimie	Concours technologie	Concours biologie et géologie	Total	Total Général
Institut national agronomique de Tunisie	Production végétale				30	30	170
	Phytiatrie				20	20	
	Production animale				25	25	
	Economie agricole				20	20	
	Génie rural, eaux et forêts				30	30	
	Agro-alimentaire				25	25	
	Halieutique				20	20	
Ecole supérieure des industries alimentaires de Tunis	Agro-alimentaire	16	20	3	4	43	43
Ecole supérieure des ingénieurs de l'équipement rural de Mejez El Bab	Hydraulique et aménagement	25	50			75	155
	Génie mécanique et agro- industrielle	30		50		80	
Ecole supérieure d'agriculture de Mateur	Production animale et fourragère				40	40	40
Ecole supérieure d'agriculture de Mograne	Economie rural	5			25	30	60
	Production agricole	5	5		20	30	
Ecole supérieure d'agriculture du Kef	Sciences agricoles				40	40	40
Institut supérieur agronomique de Chott-Meriem	Horticultures				35	35	95
	Production animale				20	20	
	Paysages				20	20	
	Génie des systèmes horticoles				20	20	
Ecole nationale des sciences et technologies avancées de Borj Cedria	Technologies avancées	40	14	6		60	60
Ecole nationale d'ingénieurs de Gafsa	Génie chimie industrielle et minier	10	20		10	40	100
	Génie énergétique et technologies environnements	15	10	5		30	
	Génie électromécanique	5	10	15		30	
Total		1573	811	689	505	3578	3578

Art. 3 - Sont autorisés à participer à l'un des concours prévus à l'article premier du présent arrêté, les candidats répondant à l'une des conditions prévues à l'article 4 (nouveau) de l'arrêté du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation, tel que modifié par l'arrêté du 16 février 2016 susvisé.

Art. 4 - Les dossiers de candidature doivent parvenir :

- à la direction générale des études technologiques - rue de Jérusalem, 2098 Radès Médina, et ce, pour les candidats répondant aux conditions prévues à l'alinéa (b) et l'alinéa (c) du point (1) de l'article 4 (nouveau) de l'arrêté du 21 février 2005, tel que modifié par l'arrêté du 16 février 2016 susvisé.

- aux établissements d'origine pour les candidats répondant aux conditions prévues à l'alinéa (a) du point (1) et le point (2) de l'article 4 (nouveau) de l'arrêté du 21 février 2005, tel que modifié par l'arrêté du 16 février 2016 susvisé.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mardi 26 avril 2016 pour tous les candidats.

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.

Art. 5 - Les épreuves se déroulent dans les centres d'examens suivants :

	Centre	Adresse
1	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Tunis	2, Rue Jawaher Lel Nehru, 1089 Mont Fleury - Tunis
2	Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques	B.P. 51 - 2070 La Marsa
3	Institut préparatoire aux études d'ingénieur d'El Manar	Campus Universitaire d'El Manar, B.P. 244, 2092 El Manar II
4	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Campus Universitaire d'El Manar, 2092 Tunis El Manar II
5	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Bizerte	7021 Zarzouna Bizerte
6	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Nabeul	El M'razka, 8000 Nabeul
7	Institut supérieur aux études préparatoires en biologie et géologie à Soukra	49 avenue 13 Août Chotrana 2, Soukra 2036
8	Institut supérieur des technologies médicales de Tunis	9 rue docteur Zouhaier Essafi, 1006 Tunis
9	Ecole supérieure des sciences et technologie de Hammam Sousse	Rue Lamine El Abassi, 4011 Hammame Sousse
10	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Kairouan	Avenue Asad Ibn El Fourat 3100 Kairouan
11	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Monastir	Rue Ibn El Jazzer, 5019 Monastir
12	Faculté des sciences de Monastir	Avenue de l'Environnement, 5000 Monastir
13	Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Mahdia	Sidi Massaoud 5111 - Hiboun Mahdia
14	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Sfax	Route de Menzel Shaker, km 0.5, BP 1172 Sfax 3000
15	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Gafsa	Sidi Ahmed Zarrouk, 2112 Gafsa
16	Faculté des sciences de Sfax	Route de Soukra, Km 3.5 B.P. 1171 Sfax 3000
17	Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Gabès	Route de Médenine, 6072 Zrig Gabès
18	Centre de Paris (mission universitaire et éducative)	9, Rue Montéra, 75012 Paris

Les candidats inscrits, pour l'année universitaire 2015-2016, dans une institution située dans la même ville que l'un des dix-sept (17) premiers centres d'examens prévus au présent article, passent obligatoirement les épreuves dans ce centre.

Tous les autres candidats doivent préciser, sur leur fiche de candidature, le centre d'examens de leur choix.

Cependant, le secrétariat des concours n'est tenu de respecter ce choix que dans la mesure du disponible.

Les candidats ne peuvent prétendre à leur hébergement de la part du secrétariat des concours.

Art. 6 - Les dates de déroulement des épreuves des quatre (4) concours prévus à l'article premier du présent arrêté, ainsi que leur horaire et leur durée sont fixés conformément au tableau suivant :

Jour	Heure (tunisienne) du début des épreuves	Concours mathématiques et physique (M-P)		Concours physique et chimie (P-C)		Concours technologie (T)		Concours biologie et géologie (B-G)	
		Epreuve	Durée	Epreuve	Durée	Epreuve	Durée	Epreuve	Durée
Jeudi 26 mai 2016	8h	Mathématiques I	4h	Mathématiques	4h	Mathématiques	4h	Mathématiques	3h
	14h	Anglais	2h	Anglais	2h	Anglais	2h	Anglais	2h
Vendredi 27 mai 2016	8h	Chimie	2h	Chimie	3h	Chimie	2h	Chimie	3h
	14h	Informatique	2h	Informatique	2h	Informatique	2h	Informatique	2h
Lundi 30 mai 2016	8h	Physique	4h	Physique	4h	Physique	4h	Physique	3h
	14h	Français	2h	Français	2h	Français	2h	Français	2h
Mardi 31 mai 2016	8h	Sciences et techniques de l'ingénieur	3h	Sciences et techniques de l'ingénieur	3h	Sciences et techniques de l'ingénieur	5h	Biochimie, biologie cellulaire et génétique	2h
	12h	-	-	-	-	-	-	Biologie végétale, botanique et physiologie végétale	2h
Mercredi 1 ^{er} juin 2016	8h	Mathématiques II	3h	-	-	-	-	Biologie animale, zoologie et physiologie animale	2h
	12h	-	-	-	-	-	-	Géologie	2h

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 avril 2016.

*Le ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique*

Chiheb Bouden

*Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche*

Saad Seddik

*Le ministre des technologies de la
communication et de l'économie numérique*

Noomane Fehri

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

**Décret gouvernemental n° 2016-499 du 11
avril 2016, portant modification du décret
n° 2012-1711 du 4 septembre 2012, fixant la
nature des dépenses de fonctionnement et
d'équipement à caractère régional.**

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, telle que complétée
par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et
par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
relative à l'approbation du décret n° 2005-1 du 10 août
2005,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que
modifié ou complété et notamment par les articles 77
et 78 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant
loi de finances pour l'année 1989 et par l'article 17 de
la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de
finances pour l'année 1998, la loi n° 2009-71 du 21
décembre 2009, portant loi de finances pour l'année
2010 et la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant
loi de finances pour l'année 2011,

Vu la loi n° 2010-14 du 9 mars 2010, relative aux
commissariats régionaux de l'éducation,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un Premier ministre et fixant les
attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000,
fixant la nature des dépenses et des projets à caractère
régional,

Vu le décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010,
portant création des commissariats régionaux de
l'éducation et fixant leur organisation administrative et
financière et leurs attributions ainsi que les modalités
de leur fonctionnement, tel que modifié et complété
par le décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011,

Vu le décret n° 2012-1711 du 4 septembre 2012,
fixant la nature des dépenses de fonctionnement et
d'équipement à caractère régional,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016,
portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions
relatives au ministère de l'agriculture dans le tableau
prévu dans l'article premier du décret n° 2012-1711 du 4
septembre 2012 susvisé et remplacées par ce qui suit :

Ministère	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'équipement
Ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche		Les dépenses de construction des établissements de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la formation professionnelle de l'agriculture et la pêche qui nécessitent la conclusion d'un marché public au sens de l'article 5 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics.

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Hédi Mejdoub

Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Saad Seddik

Décret gouvernemental n° 2016-500 du 11 avril 2016, modifiant le décret n° 2006-2569 du 2 octobre 2006, portant déclassement d'une parcelle du domaine forestier de l'Etat au profit du domaine privé de l'Etat.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment l'article 15 dudit code,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2006-2569 du 2 octobre 2006, portant déclassement d'une parcelle du domaine forestier de l'Etat au profit du domaine privé de l'Etat,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le plan des parcelles proposées pour le déclassement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est abrogé l'article premier du décret n° 2006-2569 du 2 octobre 2006 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) - Est déclassée du domaine forestier de l'Etat pour être remise au domaine privé de l'Etat, l'assiette des installations fixes faisant parties du titre foncier n° 45 S2 le Kef couvrant une superficie totale de 1 ha 19 ares 11ca, telles quelles sont détaillées dans le tableau suivant :

N° d'ordre	Parcelle	Superficie (m²)	N° du titre foncier
1	A	1670	45S2
2	B	2879	45S2
3	C	2237	45S2
4	D	5125	45S2

Sise à la délégation du Kef Ouest, gouvernorat du Kef, telles qu'elles sont délimitées par un liseré vert sur le plan topographique annexé au présent décret gouvernemental, et ce, pour l'exécution d'un projet de développement touristique.

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Saad Seddik

Le ministre de
l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du
territoire

Mohamed Salah Arfaoui
La ministre du tourisme et
de l'artisanat

Salma Elloumi Rekik
Le ministre des domaines
de l'Etat et des affaires
foncières

Hatem El Euch

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 avril 2016, portant création d'un laboratoire de recherche à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,

Vu la loi n° 2008-19 de 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 de 26 avril 2011,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, tel que modifié par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-1318 du 31 mai 2010,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-2311 du 15 août 2005,

Vu le décret n° 97-942 du 19 mai 1997, relatif aux contrats passés avec les personnels de recherche,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche et notamment ses articles 6 et 8,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, de la santé publique, des technologies de la communication, de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et du tourisme du 9 août 2007, fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de chaque université,

Sur demande du directeur de l'école nationale de médecine vétérinaire,

Après avis du conseil scientifique de l'école nationale de médecine vétérinaire,

Sur proposition du président de l'université de Manouba,

Après avis du conseil de l'université,

Après avis du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique.

Arrêtent :

Article premier - Est créé à l'école nationale de médecine vétérinaire, le laboratoire de recherche suivant :

- Laboratoire d'« Epidémiologie d'infections Enzootiques des Herbivores en Tunisie ».

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2016.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Chiheb Bouden

*Le ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche*

Saad Seddik

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 8 avril 2016, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Bourouisse de la délégation de Amdoune, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du 15 décembre 2010, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Bourouisse de la délégation de Amdoune, au gouvernorat de Béja et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Béja le 12 mars 2013.

Arrête :

Article premier - Est homologué le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Bourouisse de la délégation de Amdoune, au gouvernorat de Béja annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes.

Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2016.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Saad Seddik

Vu

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 8 avril 2016, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Sokra 2 de la délégation d'El Hamma, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du 31 mai 2011, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Sokra 2 de la délégation d'El Hamma, au gouvernorat de Gabès et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gabès le 27 mai 2014.

Arrête :

Article premier - Est homologué le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Sokra 2 de la délégation d'El Hamma, au gouvernorat de Gabès annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes.

Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2016.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Saad Seddik

Vu

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au régime du matériel de terrassement agricole relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 94-903 du 18 avril 1994, portant organisation administrative et financière de la régie du matériel de terrassement agricole, tel que modifié par le décret n° 95-2301 du 13 novembre 1995,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 23 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au régime du matériel de terrassement agricole relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le 3 juin 2016 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 5 mai 2016.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Saad Seddik

Vu

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 12 octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef, tel que modifié par l'arrêté du 17 novembre 2015.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institution de la recherche de l'enseignement supérieur agricole, le 3 juin 2016 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt trois (23) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 5 mai 2016.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Saad Seddik

Vu

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 12 octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal, tel que modifié par l'arrêté du 17 novembre 2015.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institution de la recherche de l'enseignement supérieur agricole, le 3 juin 2016 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatorze (14) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 5 mai 2016.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Saad Seddik

Vu

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 12 octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien, tel que modifié par l'arrêté du 17 novembre 2015.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institution de la recherche de l'enseignement supérieur agricole, le 3 juin 2016 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 5 mai 2016.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Saad Seddik

Vu

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 12 octobre 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique, tel que modifié par l'arrêté du 17 novembre 2015.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institution de la recherche de l'enseignement supérieur agricole, le 3 juin 2016 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 5 mai 2016.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Saad Seddik

Vu

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du 1^{er} août 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le 3 juin 2016 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 5 mai 2016.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Saad Seddik

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration de quelques ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration au corps administratif commun des administrations publiques à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre 1988, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5,6 et 7 dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 28 juin 2011.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, le 3 juin 2016 et jours suivants, un examen professionnel pour l'intégration de quelques ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration au corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 5 mai 2016

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Saad Seddik

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le 3 juin 2016 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera close 5 mai 2016.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Saad Seddik

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Par décret gouvernemental n° 2016-501 du 11 avril 2016.

Est accordé à Madame Saïda Belhaj Ali, fonctionnaire au centre technique de la chimie, un congé pour la création d'une entreprise pour une année.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Par décret gouvernemental n° 2016-502 du 8 avril 2016.

Est accordée à Madame Kalthoum Akkari, attachée d'administration à la société de promotion des logements sociaux, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} janvier 2016.

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain du village de Khmouda 1, délégation de Foussena, gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Kasserine,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu la délibération du conseil régional de Kasserine réuni le 29 mars 2014.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain du village de Khmouda 1, délégation de Foussena, gouvernorat de Kasserine, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	392 450	227 143
B	392 380	227 261
C	392 411	227 271
D	392 500	227 160
E	392 526	226 934
F	392 530	226 812
G	392 567	226 703
H	392 637	226 627
I	392 649	226 473
J	392 541	226 421
K	392 575	226 358
L	392 560	226 286
M	392 539	225 985
N	392 395	225 895

Points	X : en mètres	Y : en mètres
O	392 367	225 957
P	392 167	225 921
Q	392 147	225 957
R	391 847	225 882
S	391 729	226 370
T	391 688	226 390
U	391 999	226 791
V	391 938	226 833
W	392 234	227 240

Art. 2 - Le gouverneur de Kasserine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2016.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain du village de Khmouda 2, délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Kasserine,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu la délibération du conseil régional de Kasserine réuni le 29 mars 2014.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain du village de Khmouda 2, délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Y1, Z1, A1, B1) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	392 533	229 161
B	392 647	229 170
C	392 794	229 115
D	392 641	229 103
E	393 038	229 238
F	393 205	229 143
G	393 089	229 015
H	393 033	228 757
I	392 847	228 804
J	392 805	228 665
K	392 870	228 640
L	392 878	228 505
M	392 867	228 398
N	392 761	228 224
O	392 707	228 214
P	392 700	228 014
Q	392 542	228 014
R	392 513	227 898
S	392 447	227 774
T	392 344	227 662
U	392 230	227 669
V	392 177	227 768
W	392 185	227 851
X	392 378	228 432
Y	392 069	228 615
Z	392 090	228 731
Y 1	392 205	228 770
Z 1	392 253	228 877
A 1	392 357	228 836
B 1	392 525	229 085

Art. 2 - Le gouverneur de Kasserine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2016.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Bouzgueme, délégation de Kasserine Sud, gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Kasserine,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le plan d'aménagement urbain du village de Bouzgueme, approuvé par l'arrêté du gouverneur de Kasserine du 11 octobre 1999,

Vu la délibération du conseil régional de Kasserine réuni le 29 mars 2014.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Bouzgueme, délégation de Kasserine Sud, gouvernorat de Kasserine, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C D, E, F, G, H, I, J, K, L, M) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	408 558	213 423
B	409 367	213 030
C	409 395	212 936
D	408 888	212 752
E	408 388	212 166
F	408 229	212 503
G	407 912	212 379
H	407 870	212 609
I	407 921	212 677
J	408 054	212 811
K	408 107	213 303
L	408 262	213 436
M	408 404	213 459

Art. 2 - Le gouverneur de Kasserine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2016.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain du village d'Errakhmet, délégation de Sbitla, gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Kasserine,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu la délibération du conseil régional de Kasserine réuni le 29 mars 2014.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain du village d'Errakhmet, délégation de Sbitla, gouvernorat de Kasserine, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	437 998	197 554
B	437 373	197 219
C	438 194	197 003
D	438 082	196 980
E	438 011	196 881
F	438 009	196 778
G	437 988	196 751
H	437 972	196 469
I	437 611	196 526
J	437 519	196 619
K	437 434	196 654
L	437 331	196 581
M	437 200	197 711
N	437 238	196 831
O	437 133	196 933
P	437 224	197 042
Q	437 147	197 136
R	437 370	197 297
S	437 434	197 217

Art. 2 - Le gouverneur de Kasserine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2016.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Bouderies, délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Kasserine,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le plan d'aménagement urbain du village de Bouderies, approuvé par l'arrêté du gouverneur de Kasserine du 22 octobre 1999,

Vu la délibération du conseil régional de Kasserine réuni le 29 mars 2014.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Bouderies, délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	370 899	217 336
B	370 024	217 277
C	370 002	217 201
D	371 041	217 177
E	370 954	216 883
F	371 091	216 774
G	371 101	216 667
H	371 044	216 599
I	370 867	216 512
J	370 801	216 575
K	370 322	216 681
L	370 372	216 814
M	370 191	216 873
N	370 304	217 091
O	370 566	217 417
P	370 799	217 329
Q	370 881	217 278

Art. 2 - Le gouverneur de Kasserine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2016.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village d'Oued Ezzargua, délégation de Testour, gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Béja,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le plan d'aménagement urbain du village d'Oued Ezzargua, approuvé par l'arrêté du gouverneur de Béja du 28 septembre 1999,

Vu la délibération du conseil régional de Béja réuni le 26 octobre 2013.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village d'Oued Ezzargua, délégation de Testour, gouvernorat de Béja, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	459 210	374 390
B	459 370	374 360
C	459 420	374 190
D	459 600	374 190
E	459 760	374 110
F	459 610	373 795
G	459 790	373 720
H	459 500	373 250
I	459 145	373 480
J	458 525	373 765
K	458 560	374 330
L	458 190	374 350
M	458 250	374 325
N	458 625	374 390
O	458 800	374 290
P	459 180	374 235

Art. 2 - Le gouverneur de Béja est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2016.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 8 avril 2016, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village Slouguia, délégation de Testour, gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Béja,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le plan d'aménagement urbain du village de Slouguia, approuvé par l'arrêté du gouverneur de Béja du 28 septembre 1999,

Vu la délibération du conseil régional de Béja réuni le 26 octobre 2013.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Slouguia, délégation de Testour, gouvernorat de Béja, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D', E', F', G', H', I') indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	465460	365950
B	465940	365815
C	465875	365460
D	465945	365065
E	465990	365025
F	466150	365065
G	466280	364840
H	466230	364910
I	466290	364850
J	466110	364650
K	465570	364375
L	465490	364330
M	465450	364160
N	465540	364090
O	465515	363940
P	465405	363800
Q	465360	363920
R	465260	363930
S	465245	363950
T	465180	363950
U	465165	363995
V	465060	363975
W	465045	363915
X	465045	363790
Y	464910	363740
Z	464720	363740
A'	464380	363565
B'	464270	363960
C'	464995	364300
D'	465380	364860
E'	465900	365105
F'	465835	365460
G'	465655	365475
H'	465450	365320
I'	465330	365645

Art. 2 - Le gouverneur de Béja est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 avril 2016.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre du transport du 5 avril 2016, fixant le contenu des plans d'urgence des aéroports.

Le ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son annexe 14,

Vu la loi n° 74-86 du 11 décembre 1974, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963,

Vu la loi n° 81-82 du 4 décembre 1981, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 et à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai 2004,

Vu le code de l'aéronautique civile, tel que promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2009-25 du 11 mai 2009,

Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments, tel que promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009,

Vu le décret n° 93-942 du 26 avril 1993, fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et l'organisation des secours,

Vu le décret n° 2000-480 du 21 février 2000, fixant les critères de classification des aéroports civils,

Vu le décret n° 2003-2429 du 24 novembre 2003, relatif à la sûreté de l'aviation civile,

Vu le décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l'enquête technique sur les accidents et les incidents d'aéronefs,

Vu le décret n° 2009-3333 du 2 novembre 2009, fixant les plans d'intervention et les moyens pour assister les aéronefs en détresse et notamment son article premier,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 31 mai 2000, fixant les classes des aéroports civils, ensemble les textes qui l'ont complété, notamment l'arrêté du ministre du transport du 14 mai 2010,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 septembre 2013, fixant le contenu du plan intérieur d'intervention.

Arrête :

CHAPITRE PREMIER**Dispositions générales**

Article premier - Le présent arrêté fixe le contenu des plans d'urgence des aéroports.

Art. 2 - Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Centre de coordination de sauvetage (RCC) : Organisme chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur de la région de recherche et de sauvetage,

Exercice en salle : Exercice du type le plus simple et le moins coûteux à organiser. Il est passé pour éprouver l'efficacité et la capacité de rendement des moyens d'intervention d'urgence, il permet de planifier, d'analyser, d'actualiser et d'approuver les divers éléments d'intervention avant de les essayer sur le terrain,

Exercice général : Exercice au cours duquel il y a un rassemblement et une mise en action de toutes les ressources qui seraient disponibles et utilisées dans une situation d'urgence réelle,

Exercice partiel : Exercice au cours duquel participe un ou plusieurs intervenants au plan d'urgence d'aéroport pour évaluer et renforcer l'efficacité de leur intervention,

Plan quadrillé : Vue en plan d'une zone avec superposition d'un quadrillage utilisée pour identifier des emplacements au sol au moyen de coordonnées rectangulaires à défaut d'autres points de repère.

CHAPITRE 2

Plan d'urgence

Section 1 - élaboration du plan d'urgence

Art. 3 - Tout exploitant d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique doit élaborer, en collaboration avec les divers intervenants, un plan d'urgence d'aéroport en proportion des opérations aériennes et des activités exercées dans l'aérodrome et doit le soumettre au ministre du transport pour l'approuver, et ce dans un délai d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Il doit en outre :

- s'assurer que toutes les structures intervenantes ont participé et approuvé les éléments du plan entrant dans leurs tâches et responsabilités,
- coordonner l'organisation des exercices d'urgence,
- assurer l'évaluation des exercices d'urgence en collaboration avec les divers intervenants,
- assurer la mise à jour du plan d'urgence et sa diffusion à tous les intervenants.

Art. 4 - Lors de l'élaboration du plan d'urgence, toute structure concernée par sa mise en œuvre, doit proposer à l'exploitant d'aérodrome, une définition de son rôle.

Art. 5 - Le plan d'urgence d'aéroport doit fixer les procédures de coordination des mesures à prendre par les structures concernées par sa mise en œuvre lors d'une situation d'urgence survenant sur l'aérodrome ou dans son voisinage.

Art. 6 - Le plan d'urgence d'aéroport doit fixer les moyens matériels et les ressources humaines nécessaires pour gérer les situations d'urgence mentionnées à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 7 - Le plan d'urgence doit comprendre des détails sur l'intervention de toutes les structures capables d'aider à faire face à une situation d'urgence dont notamment :

a/ les structures dans l' aéroport :

- l'administration de l'aéroport,
- le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie,
- les services de la circulation aérienne,
- les services techniques de l'aéroport,

- les services médicaux,
- les forces de sécurité intérieure,
- les services de la douane,
- les différents exploitants dans l'aéroport.

b/ les autres structures intervenants :

- les structures citées au paragraphe "a" et définies dans le plan d'urgence,
- les services compétents du ministère du transport,
- les services compétents du ministère de la défense nationale,
- la protection civile,
- les services et les structures compétentes du ministère de la santé,
- tout autre organe appelé à intervenir.

Art. 8 - Le plan d'urgence d'aéroport doit fixer les modalités de coordination avec le centre de coordination de sauvetage.

Art. 9 - Le plan d'urgence d'aéroport doit :

- indiquer les types de situations d'urgence auxquels il est destiné à faire face,
- désigner un commandant de l'ensemble des opérations d'urgence,
- fixer les divers organismes et parties appelés à intervenir en cas d'urgence,
- comporter les noms et les numéros de téléphone des services ou des personnes à alerter dans le cas d'une situation d'urgence,
- définir pour chaque type de situation d'urgence les opérations à effectuer pendant l'urgence, la responsabilité et le rôle de chaque organisme, du centre directeur des opérations d'urgence et du poste de commandement mobile,
- prévoir l'assistance et la documentation après l'urgence,
- comporter un plan quadrillé de l'aérodrome et de son voisinage,
- tenir compte des principes relatifs aux facteurs humains afin de favoriser l'intervention optimale de tous les organismes qui participent aux opérations d'urgence.

Art. 10 - Le plan d'urgence d'aéroport doit fixer les mesures à mettre en œuvre pour faire face notamment aux situations d'urgence suivantes :

a) Evénements impliquant des aéronefs :

- 1- accident d'aviation à l'intérieur de l'aéroport,
- 2- accident d'aviation hors de l'aéroport,

- 3- incident survenant en vol ou au sol,
- 4- acte de sabotage, y compris les menaces à la bombe,
- 5- capture illicite d'aéronef par violence ou menace de violence ou en exerce le contrôle.

b) Evénements n'impliquant pas d'aéronefs :

- 1- incendie de bâtiment,
- 2- acte de sabotage, y compris les menaces à la bombe,
- 3- catastrophe naturelle,
- 4- incident dû aux marchandises dangereuses,
- 5- urgences de santé publique.

Art. 11 - Le plan d'urgence doit inclure des dispositions concernant :

- l'assistance psychologique,
- l'information du public et des mass medias.

Art. 12 - Tout organisme intervenant dans le plan d'urgence doit s'assurer que tout son personnel maîtrise ses rôles et ses responsabilités ainsi que la coordination prévue avec d'autres organismes. Il doit, en outre et à intervalles réguliers, organiser localement, au profit de son personnel, des séances de rappel des dispositions du plan d'urgence d'aéroport.

Art. 13 - Une fois élaboré ou mis à jour par l'exploitant d'aérodrome, le plan d'urgence d'aéroport est soumis pour avis par le ministère du transport aux ministères concernés par sa mise en œuvre.

Le plan d'urgence d'un aéroport et sa mise à jour sont approuvés par décision du ministre du transport.

Section 2 - Centre directeur d'urgence et poste de commandement mobile

Art. 14 - L'exploitant d'aérodrome doit établir un centre directeur des opérations d'urgence fixe et un poste de commandement mobile à utiliser en cas d'urgence.

Art. 15 - Le centre directeur des opérations d'urgence doit être une partie intégrante des installations et services d'aérodrome. Il est chargé de la coordination globale et de la direction générale des opérations en cas d'urgence.

Art. 16 - Le poste de commandement mobile doit être une installation pouvant être amenée rapidement, si nécessaire, au lieu où survient une situation d'urgence. Il assure sur les lieux, la coordination entre les organismes qui participent aux opérations d'urgence.

Art. 17 - Le plan d'urgence doit indiquer la personne chargée de diriger le centre directeur des opérations d'urgence et une autre personne, s'il y a lieu, chargée de diriger le poste de commandement mobile.

Art. 18 - L'exploitant d'aérodrome doit mettre en place, conformément au plan d'urgence et en fonction des besoins propres à l'aérodrome, un système de communications approprié reliant entre eux le poste de commandement mobile et le centre directeur des opérations d'urgence, d'une part, et d'autre part ces derniers avec les organismes qui participent aux opérations.

Art. 19 - Le personnel de commandement sur les lieux doit porter des casques et des gilets de couleur distinctive, avec caractères réfléchissants, et ce, pour pouvoir être identifié facilement comme suit :

- rouge : responsable des pompiers,
- bleu (comportent le mot « police ») : chef des forces de sécurité intérieure,
- blanc (lettres rouges) : coordonnateur médical,
- orange : administration aéroportuaire,
- vert : responsable des moyens de transport,
- brun foncé : médecin légiste responsable.

Section 3 - Evaluation du plan d'urgence d'aéroport

Art. 20 - Le plan d'urgence d'aéroport doit contenir des procédures pour la mise à l'épreuve périodique de sa validité et pour l'analyse des résultats obtenus, en vue d'en améliorer l'efficacité.

Art. 21 - Le plan d'urgence d'aéroport doit assurer l'essai et l'évaluation, à intervalles réguliers, du délai d'intervention des services de sauvetage et lutte contre l'incendie.

Le fonctionnement, la formation et les équipements du service sauvetage et lutte contre l'incendie sont fixés par décision du ministre du transport.

Art. 22 - Le plan d'urgence d'aéroport doit être mis à l'épreuve en procédant à :

- a) Un exercice d'application générale : au minimum tous les deux ans,
- b) Des exercices partiels d'urgence : durant l'année qui suit l'année d'exécution de l'exercice d'application général, pour faire en sorte que toute insuffisance constatée au cours de cet exercice soit corrigée,
- c) Des exercices en salle : au moins une fois tous les six mois, sauf dans la période pendant laquelle on procèdera à un exercice d'application général.

Toutes les structures participantes seront informées des résultats des exercices, et chaque structure doit évaluer la performance et proposer des mesures correctives pour surmonter les difficultés et éviter les aspects d'infractions, le cas échéant.

Section 4 - **Les urgences dans les endroits difficiles**

Art. 23 - Dans le cas des aérodromes situés près d'étendues d'eau ou de marécages au-dessus desquels s'effectue une portion appréciable des approches ou des départs, le plan d'urgence d'aéroport doit :

- assurer la mise en œuvre rapide de services de sauvetage spécialisés et appropriés et / ou de services de sauvetage et lutte contre l'incendie et la coordination entre ces services,

- établir et prévoir l'essai et l'évaluation, à intervalles réguliers, d'un délai d'intervention précis des services de sauvetage spécialisés.

CHAPITRE 3

Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés

Art. 24 - Tout exploitant d'un aérodrome civil ouvert à la circulation aérienne publique doit établir dans le plan d'urgence des procédures spéciales d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés dans l'aérodrome en proportion des opérations aériennes.

Art. 25 - Les procédures spéciales d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés doivent définir les mesures à prendre par les principaux responsables de l'ensemble des opérations d'enlèvement d'aéronefs, en vue de garantir le retour dans les meilleurs délais à l'exploitation normale de l'aérodrome.

Art. 26 - L'enlèvement d'un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, l'aire de mouvement ou son voisinage doit être effectué par le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ou son représentant sur les consignes qu'il reçoit de l'exploitant d'aérodrome.

Art. 27 - Pour chaque opération d'enlèvement, un délai maximum peut être fixé par l'exploitant d'aérodrome, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'aire à dégager de l'aéronef ainsi que, le cas échéant, des moyens susceptibles d'être utilisés.

Art. 28 - Le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ou son représentant doit être informé qu'en cas de non prise des mesures nécessaires à l'enlèvement dans les délais fixés par l'exploitant d'aérodrome, ce dernier prend d'office toutes les dispositions nécessaires pour

enlever l'aéronef aux frais et responsabilité du propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, et s'il s'abstient de payer il sera astreint à payer des pénalités de retard.

Art. 29 - Les procédures spéciales d'enlèvement d'aéronefs accidentellement immobilisés doivent comprendre notamment ce qui suit :

- la répartition des responsabilités entre l'exploitant d'aérodrome, l'exploitant d'aéronef et les coordonnateurs,

- les noms, les numéros de téléphone et les adresses des parties appelées à intervenir dans l'enlèvement d'aéronefs accidentellement immobilisés,

- les types d'aéronefs desservant l'aérodrome,

- les modalités et les procédures de communication entre les services concernés,

- la vidange du carburant des aéronefs,

- les méthodes d'enlèvement des aéronefs desservant l'aérodrome,

- la liste du matériel disponible, les coordonnées de leurs fournisseurs et les délais d'acheminement de ce matériel,

- le plan quadrillé de l'aérodrome.

Art. 30 - L'exploitant d'aérodrome doit :

- coordonner l'élaboration des procédures spéciales d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés et sa mise en œuvre avec les différents intervenants,

- veiller à ce que tous les exploitants d'aéronefs qui utilisent d'aéroport ou leurs représentants concluent des arrangements avec des compagnies ou des entrepreneurs au sujet des opérations d'enlèvement, notamment la disponibilité des équipements spéciaux d'enlèvement,

- désigner un coordonnateur pour la mise en application des procédures spéciales d'enlèvement d'aéronefs accidentellement immobilisés.

Art. 31 - L'exploitant d'aéronef doit :

- coordonner avec l'exploitant d'aérodrome et fournir les renseignements nécessaires pour l'élaboration des procédures spéciales d'enlèvement d'aéronefs accidentellement immobilisés,

- la mise à jour des procédures d'enlèvement d'aéronefs accidentellement immobilisés chaque fois qu'il est jugé nécessaire,

- désigner son représentant habilité à prendre toutes les décisions techniques et financières nécessaires à l'enlèvement de l'aéronef,

- conclure des arrangements avec des compagnies ou des entrepreneurs pour assurer la disponibilité dans les meilleurs délais des moyens matériels et des ressources humaines nécessaires pour les opérations d'enlèvement d'aéronefs,

- prendre en charge l'exécution des opérations d'enlèvement de son aéronef.

Art. 32 - En cas d'accident, les indices, notamment les débris d'épave doivent être conservés pour les enquêtes d'accident et aucune opération d'enlèvement ne doit être entamée sans l'autorisation de la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

Art. 33 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2016.

Le ministre du transport

Anis Ghedira

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

MINISTERE DU COMMERCE

Décret gouvernemental n° 2016-503 du 11 avril 2016, portant création d'un comité national de suivi de la mise en œuvre de l'accord de l'organisation mondiale du commerce sur la facilitation du commerce et fixant sa composition, ses attributions et ses modes de fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 99-769 du 5 avril 1999, portant création de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant création du ministère de développement régional et fixant ses attributions,

Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créé auprès du ministère chargé du commerce un comité national de suivi de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation du commerce, désigné ci-après par « le comité national ».

Art. 2 - Le comité national est chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation du commerce en Tunisie et au niveau de l'organisation mondiale du commerce.

Art. 3 - La composition du comité national est fixée comme suit :

- **le président :**
- le ministre du commerce ou son représentant.
- **les membres :**
- deux représentants de la Présidence du gouvernement.
- un représentant du ministère des affaires étrangères.
- un représentant du ministère des finances.
- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
- un représentant du ministère de la santé.
- un représentant du ministère de l'industrie.
- un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable.
- un représentant du ministère du transport.
- un représentant du ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique.
- trois représentants de la direction générale de la douane.
- un représentant de la banque centrale de Tunisie.
- le directeur général de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce.
- le directeur chargé du système commercial multilatéral et des relations avec l'organisation mondiale du commerce au ministère du commerce.
- un représentant de la direction générale du commerce extérieur au ministère du commerce.
- un représentant de la direction générale de la qualité, du commerce intérieur, des métiers et des services (direction de la qualité et de la protection du consommateur) au ministère du commerce.
- un représentant de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.
- un représentant de l'office de la marine marchande et des ports.
- un représentant de la société tunisienne d'acconage et de manutention.
- un représentant de tunisien Trade Net.
- un représentant de la société tunisienne de codification.

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

- deux représentants de la confédération des entreprises citoyennes tunisiennes.

- un représentant de la fédération nationale d'exportation.

- trois représentants de la fédération nationale du transport.

- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

- un représentant de la chambre nationale des conseillers en exportation.

- un représentant du syndicat des agriculteurs de tunisie.

- un représentant du comité des commissionnaires agréés en douane.

Les membres du comité sont nommés par décision du ministre du commerce, sur proposition des ministères et des structures concernés.

Art. 4 - Les membres susmentionnés à l'article 3 du présent décret gouvernemental constituent des points de contact chargés de la coordination interne auprès des services de l'organisme qu'ils représentent concernant les questions relevant de leur compétence et qui sont incluses dans l'ordre du jour du comité national.

Les membres permanents du comité peuvent faire appel aux représentants des services compétents de leurs ministères pour assister aux travaux du comité, chaque fois qu'il est nécessaire.

Art. 5 - Le comité national est chargé d'examiner, notamment, les questions suivantes, et de formuler des recommandations en la matière :

*** Premièrement : En ce qui concerne la classification des procédures de l'accord et le suivi de leurs mises en œuvre :**

- La vérification de la classification initiale des procédures de l'accord dans chacune des catégories « B » et « C » proposée par les organismes concernés, et la fixation des listes qui seront notifiées à l'organisation mondiale du commerce dans les délais fixés.

- La proposition des modifications juridiques nécessaires afin d'assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de l'accord sur la facilitation du commerce, et le suivi de leur formulation et leur mise en œuvre.

- Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des procédures de l'accord.

*** Deuxièmement : Concernant l'assistance extérieure :**

- L'étude des propositions, présentées par les organismes concernés, relatives à l'identification des besoins en assistance extérieure nécessaire à la mise en œuvre des procédures de la catégorie « C », et celles relatives aux donateurs et aux programmes qui seront demandés.

- La coordination entre les différentes activités ou programmes de coopération qui seront demandés dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation du commerce et tous les autres programmes de coopération fournis, et qui sont en relation avec la facilitation du commerce.

- Le suivi des programmes de coopération pour la mise en œuvre des mesures de l'accord et les résultats de leur évaluation.

*** Troisièmement : Concernant les préoccupations du secteur privé :**

- L'examen des préoccupations des exportateurs concernant l'application par les autres pays membres de l'OMC des procédures de facilitation du commerce.

- L'examen des préoccupations du secteur privé et des obstacles relatives à la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation du commerce en Tunisie, et la proposition de solutions pour y remédier.

- La communication avec les points d'informations créés conformément à l'accord sur la facilitation du commerce, pour suivre les préoccupations de tous les intervenants dans les opérations d'importations, d'exportation et de transit et qui sont en relation avec l'accord sur la facilitation du commerce.

Le comité national est chargé également de l'examen de toutes les questions liées à la facilitation du commerce et qui peuvent lui être soumises par les sous-comités techniques créés conformément à l'article 6 du présent décret gouvernemental, ou qui lui seront confiées par son président.

Art. 6 - Le comité national peut créer des sous-comités techniques, pour le soutenir dans l'accomplissement de ses missions, et fixe leurs compositions et leurs modes de fonctionnement.

Les sous-comités techniques soumettent les rapports de leurs travaux au comité national.

Art.7 - Le comité national est chargé du suivi des travaux des sous-comités techniques et de l'étude des questions qu'ils lui soumettront et de la formulation des recommandations.

Art. 8 - Le comité national se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire sur convocation de son président afin de débattre des sujets inscrits à l'ordre du jour.

Les invitations accompagnées de l'ordre du jour seront adressées aux membres du comité national dix jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.

Le comité ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion doit être tenue dans les huit jours qui suivent, et ce quelque soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres du comité national trois jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant trace écrite.

Les avis du comité national sont pris à la majorité des voix, et en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le président du comité peut faire appel à toute personne, dont la présence est jugée utile, pour assister aux travaux du comité sans avoir le droit de vote.

Des procès-verbaux seront établis à l'issue de chaque réunion du comité national.

Art. 9 - Le secrétariat du comité national est assuré par la direction chargée du système commercial multilatéral et des relations avec l'organisation mondiale du commerce au sein de la direction générale de la coopération économique et commerciale, et qui est chargé notamment :

- d'adresser les convocations aux membres du comité et préparer l'ordre du jour avant de le transmettre aux membres avant de le présenter au président du comité national pour approbation,

- de rédiger les procès verbaux des réunions et les renvoyer dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion aux membres du comité national, qui seront tenus de les signer,

- de suivre les propositions et les recommandations du comité national et en assurer la coordination avec les organismes concernés.

Art. 10 - Les services du ministère du commerce entreprennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les travaux du comité national.

Art. 11 - Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
Pour Contreseing
Le ministre du commerce
Mohsen Hassen

Arrêté de ministre du commerce du 5 avril 2016, relatif à l'exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "TECNOCASA" dans le secteur des services immobiliers.

Le ministre du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, notamment son article 6,

Vu le décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant,

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l'octroi systématique, à certains contrats de franchise, l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,

Vu la demande de la société "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" du 24 décembre 2013, relative à l'exemption de l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "TECNOCASA" dans le cadre du contrat de master franchise dans le secteur des services immobiliers,

Vu le contrat de master franchise conclu entre la société tunisienne "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" et la société italienne "TECNOCASA FRANCHISING S.P.A" pour l'exploitation de l'enseigne commerciale "TECNOCASA" en Tunisie,

Considérant que la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix susvisée autorise dans son article 6 l'exemption des dispositions de l'article 5 pour les ententes, les pratiques et certaines catégories de contrats pour lesquelles il sera prouvé qu'elles sont nécessaires pour assurer un progrès technique ou économique ou qu'elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte,

Considérant que cette catégorie de contrats contribue à l'amélioration de la qualité des prestations de la qualité des prestations de services au consommateur dans le secteur des services immobiliers, qui aura un effet positif au niveau de l'investissement dans ce secteur et améliorera le climat des affaires,

Considérant l'avis du conseil de la concurrence n° 142516 du 11 septembre 2014, relatif à l'attribution à la société "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" une exemption conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne étrangère "TECNOCASA" dans le cadre du contrat de master franchise dans le secteur des services immobiliers.

Arrête :

Article premier - Est accordée à la société "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" une exemption au sens de l'article 6 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne étrangère "TECNOCASA" dans le cadre d'un contrat de master franchise en Tunisie, conformément aux informations déclarées dans les documents de la demande d'exemption et aux données suivantes :

- Raison sociale : Société "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L",
- Nom et prénom du représentant légal de la société : Zaheg Walid,
- Adresse du siège social : Imm. La Coupôle 1, rue du Lac Windermere 1053 - Les Berges du Lac Tunis,
- Structure du capital : 100% tunisienne, tel qu'indiqué dans la demande,
- Activité : Agences immobilières,
- Numéro de l'inscription au registre du commerce : B24113422011.

Art. 2 - En vertu de cette exemption la société "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" est autorisée à ouvrir 50 locaux sous l'enseigne "TECNOCASA" de façon directe ou indirecte y compris les agences ouvertes avant la date de publication du présent arrêté.

Art. 3 - Cette exemption est valable pour une période de cinq ans renouvelable à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. La société "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" est tenue de fournir à l'administration une évaluation de l'exercice dans le cadre du contrat de master franchise au cours de la quatrième année d'activité et des rapports d'activité annuels.

Art. 4 - Nonobstant cette exemption, la société "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" doit se conformer aux conditions légales et réglementaires relatives à l'organisation de l'exercice de cette activité.

Art. 5 - La société "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" s'engage à employer une main d'œuvre tunisienne.

Art. 6 - La société "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" est tenue de respecter la réglementation en vigueur dans les zones qui ont les spécificités historiques, civilisationnelles et culturelles et de considérer le caractère urbanistique des lieux d'implantation des locaux d'exercice d'activité et les immeubles qu'elle gère.

Art. 7 - La société "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" est tenue d'informer le ministère chargé du commerce de :

- toute modification des données figurants dans les documents de la demande d'exemption ou dans le présent arrêté, notamment en ce qui concerne la structure du capital de la société,

- l'adresse des locaux d'exercice de l'activité,
- la date effective d'entrée en activité,
- toute modification relative aux conditions sur les bases desquelles l'exemption a été accordée pour l'exercice de l'activité, et ce dans un délai ne dépassant pas quinze jours, à compter de la date de leur survenance.

Art. 8 - La présente exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, est retirée en cas de violation par la société "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" des conditions de son attribution.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2016.

Le ministre du commerce

Mohsen Hassen

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté de ministre du commerce du 5 avril 2016, relatif à l'exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "Ci-Gusta" dans le secteur des glaces et de la pâtisserie.

Le ministre du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, notamment son article 6,

Vu le décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant,

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l'octroi systématique, à certains contrats de franchise, l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,

Vu la demande de la société "pâtisserie Masmoudi la commerciale" du 19 janvier 2015, relative à l'exemption de l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "Ci-Gusta" dans le cadre d'un contrat de master franchise dans le secteur des glaces et de la pâtisserie,

Vu le contrat de master franchise conclu entre la société tunisienne "pâtisserie Masmoudi la commerciale" et la société italienne "HAPPY TIME SOLUTIONS S.R.L", pour l'exploitation de l'enseigne commerciale "Ci-Gusta" en Tunisie,

Vu l'avenant du contrat conclu entre la société "pâtisserie Masmoudi la commerciale" et la société "HAPPY TIME SOLUTIONS S.R.L" en date du 25 août 2015,

Considérant que la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix susvisée autorise dans son article 6 l'exemption des dispositions de l'article 5 pour les ententes, les pratiques et certaines catégories de contrats pour lesquelles il sera prouvé qu'elles sont nécessaires pour assurer un progrès technique ou économique ou qu'elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte,

Considérant que cette catégorie de contrats contribue à l'amélioration des systèmes de distribution et de la qualité des produits et des prestations de services au consommateur dans le secteur des glaces et de la pâtisserie, la valorisation des intrants locaux, la création d'emplois et le transfert d'expertise et du savoir-faire,

Considérant l'avis du conseil de la concurrence n° 152553 du 25 juin 2015, relatif à l'attribution à la société "pâtisserie Masmoudi la commerciale" une exemption conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne étrangère "Ci-Gusta" dans le cadre d'un contrat de master franchise dans le secteur des glaces et de la pâtisserie.

Arrête :

Article premier - Est accordée à la société "pâtisserie Masmoudi la commerciale" une exemption au sens de l'article 6 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne étrangère "Ci-Gusta" dans le cadre d'un contrat de master franchise en Tunisie, conformément aux informations déclarées dans les documents de la demande d'exemption et aux données suivantes :

- Raison sociale : Société "pâtisserie Masmoudi la commerciale",
- Nom et prénom du représentant légal de la société : Masmoudi Khalil,
- Adresse du siège social : Avenue du docteur Ahmed Sekilli 3003 Sfax El Jadida,
- Structure du capital : 100% tunisienne, tel qu'indiqué dans la demande,
- Activité : Distribution de glaces et de pâtisseries,
- Numéro de l'inscription au registre du commerce : B 141852001.

Art. 2 - En vertu de cette exemption la société "pâtisserie Masmoudi la commerciale" est autorisée à ouvrir 5 points de vente sous l'enseigne étrangère "Ci-Gusta" de façon directe et indirecte dans les gouvernorats de Sfax, Sousse, Monastir et Tunis y compris les points de vente ouverts avant la date de la publication du présent arrêté.

Art. 3 - Cette exemption est valable pour une période de cinq ans renouvelable, à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La société "pâtisserie Masmoudi la commerciale", est tenue de fournir à l'administration une évaluation de l'exercice dans le cadre du contrat de franchise au cours de la quatrième année d'activité et des rapports, annuels d'activité.

Art. 4 - Nonobstant cette exemption, la société "pâtisserie Masmoudi la commerciale" doit se conformer aux conditions légales et réglementaires relatives à l'organisation de l'exercice de cette activité.

Art. 5 - La société "pâtisserie Masmoudi la commerciale" s'engage à employer une main d'œuvre tunisienne et à utiliser des intrants locaux dans les produits qu'elle commercialise sous l'enseigne "Ci-Gusta".

Art. 6 - La société "pâtisserie Masmoudi la commerciale" est tenue de respecter la réglementation en vigueur dans les zones qui ont des spécificités historiques, civilisationnelles et culturelles et de considérer le caractère urbanistique des lieux d'implantation des locaux d'exercice de l'activité.

Art. 7 - La société "pâtisserie Masmoudi la commerciale" est tenue d'informer le ministère chargé du commerce de :

- toute modification des données figurants dans les documents de la demande d'exemption ou dans le présent arrêté, notamment en ce qui concerne la structure du capital de la société,
- l'adresse des locaux d'exercice de l'activité,
- la date effective d'entrée en activité,
- toute modification relative aux conditions sur les bases desquelles l'exemption a été accordée pour l'exercice de l'activité, et ce dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de leur survenance.

Art. 8 - La présente exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, est retirée en cas de violation par la société "pâtisserie Masmoudi la commerciale" des conditions de son attribution.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2016.

Le ministre du commerce

Mohsen Hassen

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté de ministre du commerce du 5 avril 2016, relatif à l'exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "Papa John's Pizza" dans le secteur de la restauration rapide.

Le ministre du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, notamment son article 6,

Vu le décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise, ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant,

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l'octroi systématique, à certains contrats de franchise, l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,

Vu la demande de la société "Ghali De Restauration" du 1er décembre 2014, relative à l'exemption de l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "Papa John's Pizza" dans le cadre d'un contrat de franchise dans le secteur de la restauration rapide,

Vu le "contrat de développement" conclu entre la société tunisienne "Ghali De Restauration" et la société américaine "Papa John's International INC", pour l'exploitation de l'enseigne commerciale "Papa John's Pizza",

Vu le "contrat d'unité" conclu entre la société tunisienne "Ghali De Restauration" et la société américaine "Papa John's International INC" pour l'ouverture d'un point de vente sous l'enseigne "Papa John's Pizza",

Considérant que la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix susvisée autorise dans son article 6 l'exemption des dispositions de l'article 5 pour les ententes, les pratiques et certaines catégories de contrats pour lesquelles il sera prouvé qu'elles sont nécessaires pour assurer un progrès technique ou économique ou qu'elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte,

Considérant que cette catégorie de contrats contribue à l'amélioration des systèmes de distribution et de la qualité des produits et des prestations de services au consommateur dans le secteur de la restauration rapide, la valorisation des intrants locaux, la création d'emplois et le transfert d'expertise et du savoir-faire,

Considérant l'avis du conseil de la concurrence n° 152549 du 25 juin 2015, relatif à l'attribution à la société "Ghali De Restauration" une exemption conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne étrangère "Papa John's Pizza" dans le cadre d'un contrat de franchise dans le secteur de la restauration rapide.

Arrête :

Article premier - Est accordée à la société "Ghali De Restauration" une exemption au sens de l'article 6 de la loi relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne étrangère "Papa John's Pizza" dans le cadre d'un contrat de franchise en Tunisie, conformément aux informations déclarées dans les documents de la demande d'exemption et aux données suivantes :

- Raison sociale : Société "Ghali De Restauration",

- Nom et prénom du représentant légal de la société : Ghali Sofiane,

- Adresse du siège social : 5 rue de l'usine ZI Charguia 2 Ariana,

- Structure du capital : 100% tunisienne, tel qu'indiqué dans la demande,

- Activité : Restaurants spécialisés en fast food,

- Numéro de l'inscription au registre du commerce : B 03145042013.

Art. 2 - En vertu de cette exemption la société "Ghali De Restauration" est autorisée à ouvrir 5 points de vente sous l'enseigne étrangère "Papa John's Pizza" dans les gouvernorats de Ben Arous, Tunis et Ariana.

Art. 3 - Cette exemption est valable pour une période de cinq ans renouvelable à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. La société "Ghali De Restauration" est tenue de fournir à l'administration une évaluation de l'exercice dans le cadre du contrat de franchise au cours de la quatrième année d'activité et des rapports d'activité annuels.

Art. 4 - Nonobstant cette exemption, la société "Ghali De Restauration" doit se conformer aux conditions légales et réglementaires relatives à l'organisation de l'exercice de cette activité.

Art. 5 - La société "Ghali De Restauration" s'engage à employer une main d'œuvre tunisienne et à utiliser des intrants locaux dans les produits qu'elle commercialise sous l'enseigne "Papa John's Pizza".

Art. 6 - La société "Ghali De Restauration" est tenue de respecter la réglementation en vigueur dans les zones qui ont des spécificités historiques, civilisationnelles et culturelles et de considérer le caractère urbanistique des lieux d'implantation des locaux d'exercice de l'activité.

Art. 7 - La société "Ghali De Restauration" est tenue d'informer le ministère chargé du commerce de :

- toute modification des données figurants dans les documents de la demande d'exemption ou dans le présent arrêté, notamment en ce qui concerne la structure du capital de la société,

- l'adresse des locaux d'exercice de l'activité,

- la date effective d'entrée en activité,

- toute modification relative aux conditions sur les bases desquelles l'exemption a été accordée pour l'exercice de l'activité, et ce dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de leur survenance.

Art. 8 - La présente exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, est retirée en cas de violation par la société "Ghali De Restauration" des conditions de son attribution

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2016.

Le ministre du commerce

Mohsen Hassen

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Décret gouvernemental n° 2016-504 du 11 avril 2016, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Siliana (délégations d'El Krib, Makther, Siliana Nord, Gaâfour, Bargou, Siliana Sud, Kesra et Errouhia).

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu le décret beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels, tel que promulgué par loi n° 65-5 du 12 février 1965, et les textes ultérieurs les complétant et les modifiant dont le dernier est la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1833 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Siliana,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant la nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Siliana en date des 10 juin, 10 novembre et 15 décembre 2014,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Siliana (délégations d'El Krib, Makther, Siliana Nord, Gaâfour, Bargou, Siliana Sud, Kesra et Errouhia), indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Hbous El Guerwachi	Secteur de Hammam Byadha Nord Délégation d'El Krib	91970	21592
2	Sans nom	Secteur de Makther ville Délégation de Makther	991	27691
3	Ettelayil	Secteur de Jemma Délégation de Siliana Nord	606824	32131
4	El Ksar	Secteur Aïn Zrigue Délégation de Gaâfour	104414	35685
5	El Moutachakliba	Secteur Aïn Zrigue Délégation de Gaâfour	67480	35686
6	Echchafak	Secteur d'Essoualem Délégation de Makther	245389	35830
7	Parcelle El Aribet	Secteur d'Ouled Fraj Délégation de Bargou	65747	35874
8	Parcelle Essafaya	Secteur Ain Eddissa Délégation de Siliana Nord	265918	35983
9	Parcelle Eddissa	Secteur Ain Eddissa Délégation de Siliana Nord	95908	35987
10	El Kilaâ	Secteur d'Essfina Délégation de Siliana Sud	190770	39481
11	Parcelle El Mallah	Secteur d'Essfina Délégation de Siliana Sud	279454	39485
12	Kef El Meleh	Secteur d'Essfina Délégation de Siliana Sud	101255	39486
13	Parcelle Essaffaya	Secteur Ain Eddissa Délégation de Siliana Nord	269150	40045
14	El Machyouha	Secteur d'El Fdhoul Délégation de Kesra	43178	40736
15	Dar El Bakara	Secteur d'El Fdhoul Délégation de Kesra	285597	40737
16	El Mhajer	Secteur d'El Fdhoul Délégation de Kesra	69978	40738
17	Mirass Ettourba	Secteur d'El Fdhoul Délégation de Kesra	37451	40739
18	Ennadhour	Secteur d'El Fdhoul Délégation de Kesra	164606	40741
19	Hinchir Abben	Secteur de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	2594	41266
20	Hinchir Abben	Secteur de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	52	41267
21	Hinchir Abben	Secteur de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	135	41268
22	Hinchir Abben	Secteur de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	130	41269
23	Parcelle Dar Ettabel	Secteur d'Ejjmilet Délégation d'Errouhia	108270	41645
24	Parcelle El Battouma	Secteur d'Ejjmilet Délégation d'Errouhia	158393	41648
25	Rass El Kef	Secteur d'Ejjmilet Délégation d'Errouhia	157118	41650

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Décret gouvernemental n° 2016-505 du 11 avril 2016, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Kébili et sise à la délégation de Kébili Nord du gouvernorat de Kébili (concernant la terre dite Barka).

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Kébili en date du 11 janvier 2004, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Barka, d'une superficie de 25a et sise à la délégation de Kébili Nord du gouvernorat de Kébili approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Kébili Nord en date du 28 novembre 2007 et par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili en date du 12 août 2015 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 14 décembre 2015.

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Kébili relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Barka, d'une superficie de 25a et sise à la délégation de Kébili Nord du gouvernorat de Kébili et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 11 janvier 2004, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Kébili Nord en date du 28 novembre 2007 et par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili en date du 12 août 2015 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 14 décembre 2015, et ce, conformément au plan annexé au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2016.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

مَجَلَّة
الصِّيَادِ الْبَحْرِيِّ

2015

الـثـمـن ، 5,000 د ر د م ك 0 - 69 - 946 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2015

ر د م ك 0 - 69 - 946 - 9973 - 978

عدد الصفحات : 62

الحجم : 20 X 13

الـثـمـن : 5,000 د

Edition : 2015

I S B N : 978-9973-39-183-4

Page : 516

Format : 20 X 13

Prix : 25,000 D

CODE
DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE,
LOI RELATIVE AU DROIT
DE CONSOMMATION,
LEURS TEXTES D'APPLICATION
ET TEXTES CONNEXES

2015



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 183 - 4

Prix : 25⁰⁰⁰



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للـثـمـن 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus